

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6557/2547

ป.อ. มาตรา 335, มาตรา 357

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นายรัฐธรรมนุญ ชาญกุล

โจทก์

จำเลย

จำเลยเห็นเหตุการณ์ที่คนร้ายผู้ลักรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายนำรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายเข้ามาในบ้านของจำเลยและถอดชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายในยามวิกาล ซึ่งเป็นเรื่องที่คนร้ายเคยกระทำมาแล้วและจำเลยก็รับรู้โดยถือเป็นเรื่องปกติ ทั้งที่ความจริงการซ่อมรถ การถอดชิ้นส่วนรถควรจะทำในเวลากลางวันอันเป็นเวลาทำการงานของคนทั่วไป การดำเนินการถอดชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ในเวลากลางคืนย่อมสื่อแสดงถึงความผิดปกติ เมื่อถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุม จำเลยก็นำเจ้าพนักงานตำรวจไปชี้จุดที่นำชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ไปทิ้งได้ถูกต้อง แสดงว่าจำเลยน่าจะมีส่วนร่วมหรือรู้เห็นในการนำชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไปทิ้ง สำหรับชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายที่เจ้าพนักงานตำรวจยึดได้จากบ้านของจำเลยวางอยู่ด้านหน้าของบ้านลักษณะเป็นห้องรับแขก บางส่วนอยู่ในกล่องไม่มีอะไรปิดบัง แม้จะเป็นการวางไว้อย่างเปิดเผยและบ้านของจำเลยยังไม่มีประตูรั้วกับประตูบ้านทั้งยังสร้างไม่เสร็จ แต่โดยสภาพของบ้านที่พักอาศัยย่อมถือเป็นที่รโหฐาน บุคคลภายนอกไม่มีสิทธิเข้าไปโดยมิได้รับอนุญาต การเก็บชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ไว้ในบ้านของจำเลยในลักษณะดังกล่าว ไม่พอให้รับฟังได้ว่าเป็นการกระทำโดยเปิดเผยและโดยสุจริตของจำเลยซึ่งเป็นผู้ครอบครองบ้าน น่าเชื่อว่าจำเลยรู้ว่ารถจักรยานยนต์ที่นำไปถอดชิ้นส่วนที่บ้านของจำเลยเป็นรถ

จักรยานยนต์ที่คนร้ายได้มาจากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ การกระทำของ  
จำเลยเป็นการช่วยซ่อนเร้น หรือรับไว้ด้วยประการใด ๆ ซึ่งขึ้นส่วนของรถ  
จักรยานยนต์ของผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายลักมา โดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้  
มาจากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ จำเลยย่อมมีความผิดฐานรับของโจร

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม ป.อ. มาตรา 83, 335, 357 และให้จำเลย  
คืนรถจักรยานยนต์หรือชดใช้ราคา 78,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 357 วรรคแรก  
ลงโทษจำคุก 4 ปี คืนขึ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ของกลางแก่ผู้เสียหาย คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าจำเลยรู้หรือไม่ว่ารถจักรยานยนต์ที่  
นำไปถอดชิ้นส่วนที่บ้านของจำเลยเป็นรถจักรยานยนต์ที่นายฉัตรชัยได้มาจากการ  
กระทำความผิดฐานลักทรัพย์ คดีนี้เจ้าพนักงานตำรวจยึดขึ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ของ  
ผู้เสียหายที่ 1 ที่นายฉัตรชัยลักมาบางส่วนอยู่ในบ้านของจำเลย และบางส่วนถูกทิ้ง  
ลงไปในคูน้ำห่างจากบ้านของจำเลยประมาณ 1 กิโลเมตร จำเลยปฏิเสธว่า จำเลยไม่  
ทราบว่ารถจักรยานยนต์ดังกล่าวเป็นของผู้เสียหายที่ 1 ที่ถูกนายฉัตรชัยลักมา แต่

จำเลยก็เบิกความรับว่าวันเกิดเหตุจำเลยออกไปเล่นสนุกเกอร์กลับบ้านเวลา 5 นาฬิกา พบนายฉัตรชัยกำลังนั่งถอดชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์อยู่ จำเลยไม่ได้ถามนายฉัตรชัย เพราะนายฉัตรชัยกระทำเป็นปกติ แสดงว่าการนำรถจักรยานยนต์เข้ามาในบ้านของจำเลย และกระทำการถอดชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ในเวลาที่ยังไม่สว่าง เป็นเรื่องที่นายฉัตรชัยเคยกระทำมาแล้ว และจำเลยก็รับรู้โดยถือเป็นเรื่องปกติ ทั้งที่ความจริงการซ่อมรถก็ดี การถอดชิ้นส่วนรถก็ดี ควรจะกระทำในเวลากลางวันซึ่งเป็นเวลาทำการงานของคนทั่วไป การดำเนินการถอดชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ในเวลากลางคืนย่อมแสดงให้เห็นถึงความผิดปกติ เจื่อมกับคำเบิกความของจำเลยตำรวจ เกียรติศักดิ์พยานโจทก์ที่เบิกความว่า เมื่อประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2543 มีพลเมืองดีโทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินว่าที่บ้านของจำเลยมีการถอดและประกอบอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ จำเลยตำรวจเกียรติศักดิ์ไปสืบดูแล้วไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติ ต่อมาก่อนหน้าวันเกิดเหตุ 2 ถึง 3 วัน พลเมืองดีคนเดิมก็โทรศัพท์ไปแจ้งอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้จำเลยตำรวจเกียรติศักดิ์กับพวกไปตรวจค้นพบชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายที่ 1 ในบ้านจำเลย แสดงว่าพลเมืองดีคนดังกล่าวรู้ถึงความผิดปกติในการกระทำที่บ้านจำเลย จึงต้องโทรศัพท์แจ้งเจ้าพนักงานตำรวจ ส่วนการที่เจ้าพนักงานตำรวจค้นไม่พบชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์คันอื่น ก็ไม่อาจสรุปว่าไม่เคยมีการถอดชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ในบ้านของจำเลยมาก่อนเพราะชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์คันก่อนอาจนำไปขาย และทิ้งทำลายจนไม่มีหลักฐานหลงเหลืออยู่ก็เป็นได้ ที่จำเลยเบิกความว่าได้สอบถามนายฉัตรชัยในภายหลัง นายฉัตรชัยตอบว่าต้องการหลบบริษัทไฟแนนซ์ และนายฉัตรชัยนำชิ้นส่วนไปทิ้งบ่อน้ำในซอยแยก 3 ซึ่งจำเลยไม่สนใจทั้งไม่ได้ไปกับนายฉัตรชัยนั้น กลับปรากฏว่าเมื่อถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุม จำเลยนำเจ้าพนักงานตำรวจไปชี้จุดที่นำชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ไปทิ้งได้ถูกต้องว่าจุดที่นำชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ของกลางไปทิ้งเป็นคลองระบายน้ำที่มีความยาวผ่านที่ดินหลายท้องที่

ไม่ใช่บ่อน้ำเช่นที่จำเลยกล่าวอ้าง ลำพังแต่เพียงนายฉัตรชัยบอกจำเลยก็น่าขึ้นส่วน  
ไปทิ้งที่บ่อน้ำ จำเลยไม่น่าจะชี้จุดที่นายฉัตรชัยนำขึ้นส่วนรถจักรยานยนต์ไปทิ้งได้ถูก  
ต้อง ถ้าจำเลยไม่ได้ไปด้วย คำเบิกความจำเลยจึงขัดต่อเหตุผลและมีพิรุณ การที่  
จำเลยสามารถชี้จุดในคลองระบายน้ำให้เจ้าพนักงานตำรวจพบขึ้นส่วนรถ  
จักรยานยนต์ของผู้เสียหายที่ 1 จึงมีเหตุผลที่เป็นไปได้ว่าจำเลยน่าจะมีส่วนร่วมหรือ  
รู้เห็นในการนำขึ้นส่วนรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายที่ 1 ไปทิ้งในคลองระบายน้ำดัง  
กล่าวด้วย สำหรับขึ้นส่วนรถจักรยานยนต์ที่เจ้าพนักงานตำรวจยึดได้จากบ้านจำเลย  
วางอยู่ด้านหน้าของบ้านลักษณะเป็นห้องรับแขก บางส่วนอยู่ในกล่องไม่มีอะไรปิดบัง  
แม้จะเป็นการวางไว้อย่างเปิดเผยและบ้านของจำเลยยังไม่มีประตูรั้วกับประตูบ้านทั้ง  
ยังสร้างไม่เสร็จ แต่โดยสภาพของบ้านที่พักอาศัยย่อมถือเป็นที่รโหฐาน บุคคล  
ภายนอกย่อมไม่มีสิทธิจะเข้าไปโดยมิได้รับอนุญาต การเก็บขึ้นส่วนรถจักรยานยนต์  
ไว้ในบ้านของจำเลยในลักษณะดังกล่าว จึงไม่พอให้รับฟังได้ว่า เป็นการกระทำโดย  
เปิดเผยและโดยสุจริตของจำเลยซึ่งเป็นผู้ครอบครองบ้าน พยานหลักฐานของจำเลย  
ขัดต่อเหตุผลและพิรุณไม่มีน้ำหนักให้รับฟังหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ ข้อ  
เท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยรู้ว่ารถจักรยานยนต์ที่นำไปทอดขึ้นส่วนที่บ้านของจำเลย  
เป็นรถจักรยานยนต์ที่นายฉัตรชัยได้มาจากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ การก  
กระทำของจำเลยเป็นการช่วยซ่อนเร้นหรือรับไว้ด้วยประการใด ๆ ซึ่งขึ้นส่วนของรถ  
จักรยานยนต์ของผู้เสียหายที่ 1 ที่ถูกนายฉัตรชัยลักมา โดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่าเป็น  
ทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเข้าลักษณะลักทรัพย์ จำเลยย่อมมีความผิดฐาน  
รับของโจร ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ในข้อหานี้ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย  
ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(สุวัฒน์ วรรณะหทัย-สิทธิชัย รุ่งตระกูล-อุดมศักดิ์ นิติมนตรี)

ศาลอาญา - นางอรทัศน์ อุดมโชค  
ศาลอุทธรณ์ - นายสมควร วิเชียรวรรณ

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |